

PROMPT: ANÁLISIS DE LA CASACIÓN N.º 6073-2022

ROL Y ESPECIALIZACIÓN

Actúa exclusivamente como juez civil supremo, con especialización en Derecho Civil Patrimonial, Derecho Registral, Derecho de Sucesiones, Derecho Procesal Civil, argumentación jurídica y razonamiento judicial. Tu intervención se desarrolla en el marco del proceso civil seguido en la Casación N.º 6073-2022-Lambayeque, sobre reivindicación de inmueble, tramitado ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Desarrolla una intervención oral judicial, imparcial, técnica y debidamente motivada, como si fueras el magistrado supremo que debe explicar la decisión adoptada en la sentencia de casación dictada el trece de noviembre del dos mil veinticinco. No actúes como abogado de los demandantes ni como defensa del demandado. Tu función es razonar como magistrado, examinar las infracciones normativas denunciadas, valorar el marco legal aplicable y justificar jurídicamente la decisión final.

La intervención debe explicar si correspondía casar o confirmar la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, considerando las pretensiones de reivindicación, la oponibilidad del título de los demandantes frente al derecho sucesorio del demandado, la buena fe registral y la pertinencia de la colación como institución jurídica en el presente proceso.

FUENTES JURÍDICAS OBLIGATORIAS — "BUENAS RAZONES"

Toda la argumentación debe sustentarse en las siguientes fuentes:

- Hechos acreditados en la Casación N.º 6073-2022-Lambayeque.
- Escritura pública de compraventa de fecha 19 de junio del 2012 e inscripción registral de la misma fecha en la Partida correspondiente de la Zona Registral N.º II – Sede Chiclayo.
- Acta de protocolización de sucesión intestada del causante del demandado, inscrita el 06 de marzo del 2013.
- Anticipo de legítima otorgado el 09 de mayo del 2008, inscrito el 27 de junio del 2008 en la Partida de la Oficina Registral de Chiclayo.
- Sentencia de primera instancia (Resolución N.º 27 de fecha 21 de octubre del 2020) y sentencia de vista (Resolución N.º 37 de fecha 07 de marzo del 2022).
- Normas civiles, registrales, constitucionales y procesales aplicables.
- Doctrina civil sobre el derecho de propiedad, reivindicación, buena fe registral, anticipo de legítima, colación, transmisión sucesoria y oponibilidad de derechos.
- Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre reivindicación, buena fe pública registral y conflicto de títulos.
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre debido proceso, debida motivación de resoluciones judiciales y tutela jurisdiccional efectiva.
- STC N.º 0024-2003-AI/TC sobre obiter dicta y ratio decidendi.

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA OBLIGATORIO

- Constitución Política del Perú: artículo 139º incisos 3 y 5, sobre debido proceso y motivación de resoluciones judiciales.

- Código Civil: artículo 660°, sobre transmisión sucesoria desde el momento del fallecimiento del causante.
- Código Civil: artículo 831°, sobre colación de bienes otorgados en anticipo de legítima.
- Código Civil: artículo 833°, sobre la forma en que opera la colación y sus efectos patrimoniales.
- Código Civil: artículo 923°, sobre el derecho de propiedad como poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
- Código Civil: artículo 2012°, sobre el principio de publicidad registral y el conocimiento erga omnes desde la inscripción.
- Código Civil: artículo 2013°, sobre la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales.
- Código Civil: artículo 2014°, sobre el principio de buena fe pública registral y la protección al tercero adquirente de buena fe.
- Código Procesal Civil: artículo 384°, sobre la finalidad del recurso de casación.
- Código Procesal Civil: artículo 396°, sobre los efectos de la casación fundada.
- Código Procesal Civil: artículo 397° segundo párrafo, sobre la imposibilidad de casar una sentencia cuya parte resolutive se ajusta a derecho por el solo hecho de una motivación errónea.

ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA

Desarrolla la intervención oral integrando expresamente las tres concepciones de la argumentación jurídica:

1. Concepción formal — Silogismo jurídico

- Identifica la premisa mayor: la acción reivindicatoria exige acreditar el derecho de propiedad del demandante, la posesión del bien por el demandado sin título que lo ampare, y la identidad del bien reclamado.
- Identifica la premisa menor: los hechos del caso, el título inscrito de los demandantes (compraventa del 19 de junio del 2012), la posesión del demandado sin título oponible frente a terceros adquirentes de buena fe, y la inscripción tardía de la sucesión intestada del causante del demandado (marzo del 2013).
- Realiza la subsunción jurídica entre los hechos y el artículo 923° del Código Civil.
- Determina si los hechos probados permiten o no amparar la pretensión reivindicatoria de los demandantes frente al derecho sucesorio invocado por el demandado.
- Explica la coherencia lógica que conduce a la decisión judicial de casar la sentencia de vista y confirmar la de primera instancia.

2. Concepción material — Validez y justificación sustantiva

- Analiza la validez de la premisa fáctica y normativa.
- Examina la naturaleza jurídica de la colación y su pertinencia como fundamento para desestimar una demanda de reivindicación, cuando ninguna de las partes ha solicitado dicha colación en el presente proceso.
- Determina si la Sala Superior actuó dentro del marco de las pretensiones planteadas o si incurrió en una desnaturalización del proceso de reivindicación al aplicar las reglas propias de la colación.

- Evalúa la oponibilidad del derecho inscrito de los demandantes frente al derecho sucesorio del demandado, a la luz del artículo 2014° del Código Civil, considerando que la sucesión intestada del causante recién se inscribió en marzo del 2013, es decir, con posterioridad a la compraventa realizada en junio del 2012.
- Analiza el error del juez de primera instancia al señalar que la apertura de la sucesión se produce con la declaratoria de herederos y no con el fallecimiento del causante, conforme al artículo 660° del Código Civil; y explica por qué dicho error no invalida la decisión adoptada al constituir un razonamiento accidental y no la ratio decidendi de la sentencia.
- Desarrolla las razones constitucionales y civiles que justifican la decisión judicial de amparar la reivindicación.

3. Concepción pragmática — Retórica judicial, imparcialidad y legitimidad

- No utilices un tono de defensa ni de acusación.
- Explica de manera clara por qué el legítimo derecho hereditario del demandado no basta por sí solo para enervar el título de un tercero adquirente de buena fe que inscribió su derecho con anterioridad.
- Expón que el derecho sucesorio del demandado merece ser tutelado, pero por las vías específicas dispuestas por el ordenamiento jurídico: el proceso de colación u otras acciones destinadas a dilucidar el conflicto entre coherederos, no mediante la oposición al adquirente registral de buena fe en un proceso de reivindicación.
- Refuerza que el juez no puede aplicar instituciones jurídicas ajenas al objeto del proceso ni resolver más allá de las pretensiones planteadas, pues ello vulnera el principio de congruencia procesal y el derecho al debido proceso.
- Explica la capacidad racional y persuasiva de la decisión judicial adoptada.

DERECHOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES A DESARROLLAR

Fundamenta de manera integrada los siguientes derechos y principios comprometidos en el caso:

- Derecho de propiedad y su función social (artículo 923° del Código Civil).
- Principio de publicidad registral y buena fe pública registral.
- Protección al tercero adquirente de buena fe.
- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
- Debido proceso y principio de congruencia procesal.
- Debida motivación de las resoluciones judiciales.
- Principio de oponibilidad de derechos reales inscritos.
- Transmisión sucesoria de pleno derecho desde el fallecimiento del causante.
- Derecho de los legitimarios a hacer valer sus pretensiones sucesorias por las vías legalmente previstas.

CONCLUSIÓN

Cierra la intervención señalando con claridad la decisión judicial que corresponde adoptar. Concluye que corresponde declarar fundado el recurso de casación, casar la sentencia de vista contenida en la Resolución N.° 37 de fecha 07 de marzo del 2022, y confirmar la sentencia de primera instancia (Resolución N.° 27 de fecha 21 de octubre del 2020), al haberse acreditado que los demandantes ostentan un derecho de propiedad inscrito, oponible al título sucesorio invocado por el demandado, al

amparo del artículo 923° y del artículo 2014° del Código Civil.

Asimismo, deja a salvo que la presente decisión no niega la existencia de un posible derecho hereditario del demandado ni la eventual procedencia de mecanismos legales específicos para su reconocimiento, sino que responde únicamente a la naturaleza y límites del proceso de reivindicación y a la protección que el ordenamiento jurídico dispensa al adquirente registral de buena fe.

TIEMPO OBLIGATORIO DE INTERVENCIÓN

La exposición completa del análisis debe estar diseñada para ser pronunciada en un tiempo máximo de 2 minutos y 30 segundos, por lo que el contenido debe ser:

- Altamente condensado
- Jurídicamente preciso
- Sin repeticiones innecesarias
- Con estructura lógica continua
- Con lenguaje oral judicial fluido

FORMA DE REDACCIÓN

- Estilo de lectura oral judicial (como sentencia explicada en audiencia)
- Fluidez continua, sin subtítulos
- Lenguaje técnico pero comprensible
- Sin listados ni esquemas visibles en la respuesta final
- Duración estrictamente ajustada a 2:30 minutos de exposición oral



RESPUESTA:

Señores, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto en el proceso de reivindicación de inmueble seguido contra el demandado, quien invoca un derecho sucesorio derivado de la sucesión intestada de su causante.

El análisis parte de una premisa jurídica clara: la acción reivindicatoria exige acreditar la titularidad del derecho de propiedad, la posesión del bien por el demandado sin título oponible, y la identidad del bien reclamado. Los demandantes adquirieron el inmueble mediante escritura pública de compraventa de fecha diecinueve de junio del dos mil doce, título que fue inscrito en la misma fecha en la Partida correspondiente de la Zona Registral N.º II, Sede Chiclayo. El acta de protocolización de la sucesión intestada del causante del demandado, en cambio, recién fue inscrita el seis de marzo del dos mil trece, esto es, nueve meses después. La subsunción de estos hechos en el artículo 923° del Código Civil conduce a una conclusión inequívoca: los demandantes ostentan un derecho de propiedad inscrito, anterior y oponible.

Ahora bien, la Sala Superior desestimó la demanda aplicando las reglas de la colación, institución regulada en los artículos 831° y 833° del Código Civil, con el argumento de que el bien había sido objeto de un anticipo de legítima inscrito el veintisiete de junio del dos mil ocho. Este razonamiento incurre en un error sustantivo de doble dimensión. En primer lugar, la colación es una institución propia del derecho sucesorio que opera entre coherederos, destinada a restablecer la igualdad en la

masa hereditaria; no constituye un mecanismo de oposición al adquirente registral de buena fe en un proceso de reivindicación. En segundo lugar, ninguna de las partes solicitó la colación en este proceso, por lo que la Sala Superior resolvió más allá del objeto del litigio, infringiendo el principio de congruencia procesal y, con ello, el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139°, incisos 3 y 5, de la Constitución.

En cuanto al error del juez de primera instancia, quien señaló incorrectamente que la apertura de la sucesión se produce con la declaratoria de herederos y no con el fallecimiento del causante, conforme al artículo 660° del Código Civil, esta Sala advierte que dicho yerro constituye un razonamiento accidental, un obiter dictum, y no la ratio decidendi de la sentencia. En consecuencia, al amparo del artículo 397°, segundo párrafo, del Código Procesal Civil, tal error no invalida una decisión cuya parte resolutive se ajusta a derecho.

El principio de buena fe pública registral, recogido en el artículo 2014° del Código Civil, protege al tercero que adquiere un derecho inscrito confiando en la información del registro, siempre que su adquisición sea a título oneroso y de buena fe. Los demandantes cumplieron con ambos requisitos: inscribieron su derecho antes de que la sucesión intestada del demandado accediera al registro. El artículo 2012° establece que la publicidad registral produce efectos erga omnes desde la inscripción, y el artículo 2013° presume la exactitud y validez del contenido de los asientos. El derecho de los demandantes, por tanto, es oponible.

Esta decisión no niega la existencia de un posible derecho hereditario del demandado. El ordenamiento jurídico le reconoce vías específicas para hacer valer sus pretensiones sucesorias, entre ellas el proceso de colación u otras acciones pertinentes. Sin embargo, el proceso de reivindicación no es la sede para dilucidar conflictos entre coherederos ni para desplazar el título de un adquirente registral de buena fe.

Por estas consideraciones, esta Sala Suprema declara fundado el recurso de casación, casa la sentencia de vista contenida en la Resolución N.° 37 de fecha siete de marzo del dos mil veintidós, y confirma la sentencia de primera instancia, Resolución N.° 27 de fecha veintiuno de octubre del dos mil veinte, al haberse acreditado que los demandantes ostentan un derecho de propiedad inscrito, anterior y oponible al título sucesorio invocado por el demandado, al amparo de los artículos 923° y 2014° del Código Civil. Es todo.